Revisão jurídica do Capítulo 2 - Ficha disciplinar (SIAPEN)

APTO versão 7.14.7 - relatório técnico-jurídico de outubro de 2026 - primeira etapa (só revisão, nenhum código alterado)

Resumo

Regras revisadas	86 (todas as regras do Cap. 2, itens 2.1 a 2.18)
Sem achado	72
Com achado	14 regras, 14 achados
Erro de resultado	8 (prioridade alta: 2; média: 4; baixa: 2)
Erro de fundamento ou citação	3
Erro só de texto	1
Tese discutível	2
Pontos já conhecidos (6)	todos confirmados, rodando o programa em casos fictícios
Testes do programa	python3 testes.py: 80 de 80 passam (antes de qualquer mudança)

O que mais importa

- **Dois erros de prioridade alta.** (1) Um atestado com o ano digitado errado, quando o trabalho ainda não tem baixa, faz o programa falhar na leitura do histórico inteiro: a ficha fica sem trabalho, estudo, atestados e faltas. (2) Frases como "tentativa de fuga", "sob pena de evasão" e "será considerado evasão" viram falta grave de fuga pendente, o que pode deixar indulto e comutação "a verificar" sem motivo.
- **Mudança recente de jurisprudência (ENEM).** No Tema 1270, julgado em 08/10/2026 e publicado em 23/10/2026, o STJ registra que a Portaria MEC 382/2025 devolveu ao ENEM a função de certificar a conclusão do ensino médio. O programa e o relatório ainda dizem que "o ENEM não certifica desde 2017". Com isso, o programa nunca trata o certificado do ENEM como conclusão (decretos, art. 9º, XIII) e não considera o acréscimo de 1/3 (LEP, art. 126, § 5º).
- **Monitoramento eletrônico cautelar (2.6).** O Tema 1155 do STJ trata do recolhimento noturno, não do monitoramento sozinho. Para o STJ, o monitoramento sem recolhimento domiciliar não dá detração (há acórdãos de 2022 a 2026). O programa cita o Tema 1155 para o período inteiro de monitoramento cautelar.
- **Leis 15.358/2026 e 15.402/2026.** No texto compilado da LEP, elas mudaram as frações do art. 112, mas não os artigos que o Cap. 2 usa (arts. 49, 50, 52, 57, 60, 112, § 7º, 122 a 127 e 146-B/C). Nenhuma regra do capítulo fica errada por causa delas.

Como a revisão foi feita

Li todas as regras do Cap. 2 e, como contexto, a apresentação e o Cap. 11. A lei foi conferida no texto compilado da LEP (JusRatio) e no texto oficial dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025 guardado no repositório. Os precedentes foram conferidos no JusRatio. No código (rspe_ficha.py, rspe_scraper.py e rspe_remicao.py), localizei as regras com achado e conferi as condições. Rodei casos fictícios para os 6 pontos já conhecidos e refiz à mão as contas dos exemplos de 2.4, 2.5 e 2.6. As regras "sem achado" tiveram a lei conferida e o exemplo relido, e o código foi conferido só por amostra, não linha a linha. Não usei dados reais nem conferi casos reais.

Tabela dos achados

Ordem: prioridade, depois o item do relatório. "Conhecido" = ponto que já estava na lista do pedido. Datas e nomes dos casos são fictícios.

#	Regra	Problema	Tipo	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prior.
1	2.8 Ano digitado errado no trecho (e 2.1 avisos de leitura) - conhecido	Com o trabalho sem baixa, o fim do trabalho é a data máxima do calendário; somar 3 dias a ela gera erro, e a análise do histórico inteiro cai. Rodado: FAXINA desde 01/07/2022, sem baixa, e atestado "(01/07/2023 A 05/10/2022)": erro de data (OverflowError); a ficha fica sem trabalho, estudo, atestados e faltas. Com baixa, a correção do ano funciona.	Erro de resultado	LEP, art. 126 (os dias trabalhados existem; a falha é só de leitura).	Remição, estudo, faltas e incisos XI a XIII dos decretos somem da ficha; pode faltar pedido de remição e indulto.	Quando o trabalho estiver sem baixa, usar como fim a data de impressão da ficha (ou hoje). Isolar a conferência de cada atestado: se falhar, só aquele atestado fica "a conferir".	Alta
2	2.13 Fuga ou evasão lida da ficha; 2.13 Indícios do RSPE explicados pela ficha - conhecido, com extensão	A leitura que lança a fuga da ficha como falta usa só as palavras fuga/evasão, sem o filtro das falsas fugas que a Auditoria já usa. Rodado: "Tentativa de fuga frustrada pelo agente", "Advertido de que o não retorno sob pena de evasão imediata" e "Ciente de que será considerado evasão" geram, cada um, "FALTA GRAVE - FUGA/EVASÃO NA FICHA (SIAPEN)" pendente. A regra dos indícios do RSPE (até 120 dias antes) também lê o texto bruto: um "sob pena de evasão" transforma uma regressão sem falta em falta grave datada.	Erro de resultado	LEP, art. 50, II (fugir); art. 49, p. ú. (a tentativa é punida, mas é outra falta, com outro fato); STJ, HC 527.625 (fuga é falta permanente, conferido).	Falta grave pendente que não existiu: indulto e comutação ficam "a verificar", e a data-base sugerida pode mudar.	Aplicar o mesmo filtro de falsas fugas (_sem_fuga_falsa) antes de procurar fuga, nas duas regras. A tentativa de fuga, se registrada como falta, entra pela regra própria das faltas, com o artigo dela.	Alta
3	2.11 Registro do exame e conclusão certificada (e 2.9, inciso XIII)	O programa e o texto afirmam que "o ENEM não certifica a conclusão do ensino médio desde 2017". O código só aceita certificado de conclusão do ENCCEJA (rspe_ficha.py, leitura dos exames, e linha do inciso XIII).	Erro de resultado e de fundamento	STJ, Tema 1270 (REsp 2.115.433/SP, 3ª Seção, j. 08/10/2026, DJEN 23/10/2026): a Portaria MEC 382/2025 restaurou a certificação pelo ENEM (450 pontos por área e 500 na redação); 20 dias por área; acréscimo de 1/3 só com aprovação plena que certifique. STJ, Tema 1357 (ENEM e ENCCEJA remem mesmo com o ensino já concluído; vedada a dupla remição pelo mesmo fato).	Certificado de conclusão pelo ENEM não conta para o inciso XIII (fica "a verificar") e o acréscimo de 1/3 não é apontado.	Aceitar o ENEM como conclusão certificada quando a ficha registrar o certificado de conclusão do ensino médio e a edição for coberta pela Portaria MEC 382/2025 (confirmar a edição inicial). Atualizar o texto e citar os Temas 1270 e 1357.	Média
4	2.9 Matrícula no formato do SIAPEN - conhecido	"Matriculou-se na Série: ..." sem o prefixo "EDUCAÇÃO:" não abre estudo. Rodado: com o prefixo, abre; sem ele, a lista de estudos fica vazia.	Erro de resultado	LEP, art. 126, § 1º, I; Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, XII.	Estudo real some: remição por estudo não é sugerida e o inciso XII pode ficar "não atende".	Aceitar a matrícula transcrita sem o prefixo ("Matriculou-se na Série:" no começo do lançamento).	Média
5	2.10 Relatórios de leitura - conhecido	"CICLO Nº 03/2020" (com "Nº") não é reconhecido como ciclo. Rodado: com "Nº", sem ciclo, sem meses e 0 obras; "CICLO 03/2020" é reconhecido.	Erro de resultado	LEP, art. 126; Resolução CNJ 391/2021, art. 5º (texto não confirmado nesta revisão).	A leitura fica "sem o número de obras" e a remição pela leitura pode não casar com o documento.	Aceitar "CICLO N/Nº/Nº/NO 03/2020".	Média

#	Regra	Problema	Tipo	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prior.
6	2.13 Conduta má sem falta recente	O alerta só considera o "1 ano da falta". Quando há falta grave recente sem regressão, mas o novo requisito temporal já foi cumprido, a lei diz que o bom comportamento já voltou, e o programa não mostra nada. Além disso, o texto do alerta cita o prazo do RIBUP (12 meses do cumprimento da sanção), mas a conta usa a data do fato.	Erro de resultado (lacuna)	LEP, art. 112, § 7º: o bom comportamento "é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível" (texto conferido). TJMS, 1603197-76.2026 e 1604181-94.2025 (3ª Câm.) e 1605442-31.2024 (1ª Câm.): conferidos, tratam do bis in idem após regressão.	Deixa de apontar conduta que a lei já considera readquirida: o pedido de progressão pode atrasar.	Alertar também quando a data da progressão refeita é anterior a "fato + 1 ano". Ajustar o texto: a conta segue a LEP (data do fato), não o RIBUP.	Média
7	2.6 Monitoramento desta execução tratado pelo RSPE como interrupção	Pelos autos de uma ação penal, o programa trata todo o período de monitoramento como detração e cita o Tema 1155. O Tema 1155 trata do recolhimento noturno e nos dias de folga, contado em horas e convertido em dias. Para o STJ, o monitoramento sem recolhimento domiciliar não dá detração.	Erro de fundamento e tese discutível	STJ, Tema 1155 (REsp 1.977.135, 3ª Seção, j. 23/11/2022), conferido. Contra a detração do monitoramento sem recolhimento: STJ, AgRg no HC 1.078.634 (5ª T., j. 27/05/2026), AgRg no HC 968.518 (5ª T., 2025) e AgRg no HC 742.154 (5ª T., 2022). Corrente favorável: detração integral, porque o monitoramento restringe a liberdade (analogia com o art. 42 do CP). STJ: contra. STF: não pesquisado. TJMS: não pesquisado.	Petição com fundamento errado. O STJ tende a negar a detração do monitoramento sem recolhimento. O item já é só "verificar" e a data do SEEU fica mantida.	Separar três casos: (a) monitoramento pelos autos da execução = cumprimento de pena (fica como está); (b) cautelar com recolhimento noturno = Tema 1155, em horas convertidas em dias; (c) só monitoramento = "tese defensiva; STJ contra". Corrigir a citação.	Média
8	2.13 Isolamento preventivo e indício de falta grave; Sanção sem lançamento	O isolamento preventivo com PADIC, sem a natureza, vira "indício de falta grave" e entra nas contas como falta a apurar. O fundamento dado é que "o isolamento é sanção só da falta grave" (LEP, art. 57, p. ú.). Mas o isolamento preventivo (art. 60) pode ser aplicado a qualquer faltoso e não é sanção. O art. 57, p. ú. trata da sanção.	Tese discutível (fundamento impreciso)	LEP, art. 60 ("isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até dez dias") e art. 57, p. ú., ambos conferidos; art. 49 (leve e média ficam com a lei local). Corrente favorável: sem a natureza, não há falta grave a presumir. STJ, STF e TJMS: não pesquisados especificamente.	Indulto e comutação podem ficar "a verificar" por uma falta que pode ser média ou leve.	No isolamento só preventivo, registrar "falta de natureza a confirmar" fora das janelas dos decretos, até haver a natureza ou o resultado. O isolamento como sanção pode seguir como indício.	Média
9	2.4 Monitoramento: dias do período (exemplo de 2.6)	O período é contado como diferença de datas (05/03/2023 a 01/12/2023 = 271), sem incluir o dia do começo. Pela convenção adotada (CP, art. 10, dia do começo incluído), são 272.	Erro de resultado (1 dia)	CP, art. 10; convenção de contagem do próprio relatório.	Estimativa da progressão 1 dia mais tarde que o correto. O efeito é pequeno e só na estimativa.	Contar o período incluindo os dois extremos, como na detração de 2.5.	Baixa
10	2.13 Narrativas: parecer, resumo e decisão judicial - conhecido	A regressão judicial sem a palavra "falta" é ignorada (o filtro geral só deixa passar lançamento com falta disciplinar, falta grave ou conselho). O próprio relatório descreve esse limite no exemplo. Código e texto batem; é uma lacuna.	Erro de resultado (lacuna)	LEP, art. 118, I.	Na maior parte dos casos, favorece o assistido: a fuga da ficha segue "pendente" em vez de "homologada". Mas a leitura fica incompleta.	Deixar a regressão por evasão/fuga chegar à regra só para casar com a fuga já registrada na ficha (sem criar falta nova).	Baixa

#	Regra	Problema	Tipo	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prior.
11	2.13 Falta anterior na ficha e perda de remidos (art. 127)	As citações estão parcialmente fora do ponto. O HC 398.850 trata do limite do período entre as faltas, como afirma o programa. Os HCs 293.475 e 377.088 tratam de outra tese (o teto de 1/3 no total, não 1/3 por falta). O "TJDFT, Acórdão 1230029" não foi localizado por esse número.	Erro de fundamento	LEP, art. 127 (conferido). STJ, HC 398.850 (5ª T., j. 13/06/2017), conferido. TJDFT com a mesma tese: 0716724-08.2019.8.07.0000 (3ª T. Crim., j. 06/02/2020, mesma data e turma do citado), 0709216-35.2024 e 0710789-16.2021.	Nenhum no resultado; risco de citação imprópria na petição.	Manter o HC 398.850; usar os HCs 293.475 e 377.088 só para o teto de 1/3; trocar o número do TJDFT pelo CNJ conferido.	Baixa
12	2.13 CD simplificada (semiaberto) e falta justificada	O fundamento dado é o "LEP, art. 50, V", mas o inciso V é o descumprimento das condições do regime ABERTO. Faltar ao pernoite no semiaberto não é o inciso V.	Erro de fundamento	LEP, art. 50 (texto conferido): V = "descumprir, no regime aberto, as condições impostas".	Nenhum na conta; o fundamento exibido fica errado.	Citar "LEP, art. 50 (inciso conforme o fato) e RIBUP-MS", ou o inciso II quando a ausência for tratada como fuga.	Baixa
13	2.7 Jornada de trabalho (feriados)	A Sexta-feira Santa aparece entre os feriados nacionais. Ela não está na Lei 662/1949: é feriado religioso declarado por lei municipal (Lei 9.093/1995). A Lei estadual 10/1979 (11/10) não foi confirmada.	Erro de fundamento	Lei 662/1949; Lei 9.093/1995 (não conferidas no JusRatio nesta revisão).	As estimativas de dias trabalhados podem perder 1 dia por ano onde não há feriado municipal. Efeito mínimo.	Marcar a Sexta-feira Santa como feriado municipal (Campo Grande e onde houver) e conferir a lei estadual do 11/10.	Baixa
14	2.8 Trechos de um mesmo atestado - conhecido	Quando o texto não usa "função", "setor" ou "empresa", o nome do primeiro trecho inclui o começo do lançamento. Rodado: setor "Atestado de Trabalho Prisional nº 010/2023 Faxina".	Erro só de texto	LEP, art. 126.	Nenhum na conta (o casamento ainda acha "FAXINA"); a exibição fica poluída.	Cortar o nome do setor depois do número do atestado ("nº n/aaaa").	Baixa

Pontos já conhecidos: confirmação

- **Atestado com ano corrigido e trabalho sem baixa:** confirmado (achado 1). Erro de data no programa; a análise do histórico inteiro cai.
- **Fuga da ficha sem o filtro de falsas fugas:** confirmado (achado 2). Também afeta a regra dos indícios do RSPE.
- **"CICLO Nº 03/2020":** confirmado (achado 5).
- **Nome do setor absorve o começo do lançamento:** confirmado (achado 14). Só afeta o texto exibido.
- **Regressão judicial sem "falta":** confirmado (achado 10). O relatório já descreve esse limite; o efeito em geral favorece o assistido.
- **Matrícula sem "EDUCAÇÃO:":** confirmado (achado 4).

Regras sem achado: o que foi conferido

- **Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025** (texto oficial no repositório): art. 6º (falta grave com sanção reconhecida em juízo, nos 12 meses antes de 25/12); art. 9º, IV (15/20 anos ininterruptos), XI (5 saídas temporárias ou 12 meses de trabalho externo nos 3 anos), XII (curso por 12 meses em 3 anos, ou 18 em 5 para o reincidente) e XIII (conclusão certificada nos 3 anos). O capítulo está de acordo. Contar 12 meses como 360 dias favorece o assistido.
- **Faltas (2.13):** a sanção do Conselho Disciplinar não é reconhecimento em juízo (decretos, art. 6º, que exige audiência de justificação). Por isso, a falta só da ficha fica pendente e decidível pelo operador, e não impede o benefício: está correto. Prescrição da falta em 3 anos, contados da recaptura na fuga: STJ, HC 527.625 e AgRg no HC 779.723, conferidos.
- **Regime x unidade (2.3):** Súmula Vinculante 56 e RE 641.320 (STF), conferidos.
- **Faltas e progressão:** Súmula 534, Súmula 441 e Tema 709 do STJ, conferidos. Estão de acordo com a regra de que as faltas anteriores à execução são só informação.
- **Contas dos exemplos refeitas à mão:** 2.4 (15/09 a 01/12/2023 = 77 dias, certo); 2.5 (01/03 a 20/03/2022 = 19 dias, certo; liberdade provisória 10/03 a 10/09/2022 sem os extremos = 183, certo; detração 08/02 a 30/06/2020 com os extremos = 144, certo); 2.6 (271 dias, ver achado 9); 2.13 (corte de 3 anos em 27/10/2023, certo pela contagem do art. 10 do CP).
- **Leis novas:** no texto compilado da LEP, as Leis 15.358/2026 e 15.402/2026 só aparecem no art. 112, caput, incisos e frações. O § 7º e os arts. 49, 50, 52, 57, 60, 122 a 127 e 146-B/C não mudaram. A Lei 14.843/2024 (saída temporária só para estudo; art. 122, § 2º) não afeta a leitura das saídas em 2.12.

Lacunas (situações que a regra não cobre)

- Conduta readquirida pelo cumprimento do requisito temporal antes de 1 ano (LEP, art. 112, § 7º, 2ª parte): sem alerta (achado 6).
- Medida cautelar com recolhimento noturno: o Tema 1155 manda contar as horas e convertê-las em dias. O programa não separa recolhimento noturno de monitoramento simples (achado 7).
- Certificado de conclusão do ensino médio pelo ENEM: nunca é aceito (achado 3).
- Matrícula escolar transcrita sem o prefixo do SIAPEN e ciclo de leitura grafado com "Nº": o estudo e a leitura somem (achados 4 e 5).
- Falta de natureza leve ou média com isolamento preventivo: é presumida grave (achado 8).

Não confirmado nesta revisão

- Resolução CNJ 391/2021, arts. 3º e 5º: o texto não está na base consultada. Os valores do ENEM (20 dias por área, 100 dias no total) foram confirmados pelo Tema 1270 do STJ. O valor da leitura (4 dias por obra, até 12 obras por ano) não foi confirmado.
- Portaria MEC 382/2025: o texto não foi lido. Não se sabe a partir de qual edição o ENEM volta a certificar (a informação vem da ementa do Tema 1270).
- TJDFT, "Acórdão 1230029": o número não foi localizado. O provável correspondente é o 0716724-08.2019.8.07.0000 (mesma turma e data).
- RIBUP-MS (Decreto Estadual 12.140/2006), arts. 133 e 136, e os prazos de reabilitação para falta leve e média: o texto não foi consultado.

- Lei estadual MS 10/1979 (feriado de 11/10); Leis 662/1949, 6.802/1980, 14.759/2023 e 9.093/1995: não conferidas na fonte nesta revisão.
- Leis 15.358/2026 e 15.402/2026: o texto integral não foi lido. Foi conferido o texto compilado da LEP que as incorpora.
- Posição do TJMS e do STF sobre a detração do monitoramento sem recolhimento: não pesquisada.
- STJ, HC 140.870 (prescrição da falta antes de 2010), citado na base jurídica: não conferido (não é citado no Cap. 2).

Próximo passo

Nenhum código foi alterado. Depois da sua aprovação, aplico as correções aprovadas num branch próprio, com um teste para cada uma, rodo python3 testes.py e só abro o PR quando você pedir. Ordem sugerida: achados 1 e 2 (alta), depois 3 a 8.